



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 000758

Tocache; 16 FEB 2024

VISTO: Los documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, con expediente VIR-2023025010, de fecha 09 de noviembre del 2023, presentado por doña **LUCILA ROSANNA RANTES QUINTO** con DNI N°00961019, donde solicita el pago de preparación de clases y evaluación;



Que mediante **INFORME ESCALAFONARIO N° 01030-2023** de fecha 11 de diciembre de 2023, la encargada de escalafon da a conocer que doña **LUCILA ROSSANA RANTES QUINTO** es nombrada y labora en la I.E. "Víctor Raúl Haya de la Torre de la jurisdicción de la Ugel Tocache, y fue contratada en los periodos desde el 19.04 al 31.12.1993; 18.04 al 31.12.1994; 12.05 al 31.12.1995; 10.03 al 31.12.2000; 30.04 al 31.12.2001; 15.04 al 31.12.2002; 03.07 al 31.12.2006; 12.03 al 31.12.2007; 01.04 al 31.12.2008; 02.03 al 31.12.2009; 15.03 al 31.12.2010; 07.03 al 31.12.2011; 01.03 al 31.12.2012; 01.03 al 31.12.2013; 01.03 al 31.12.2014; 01.03 al 31.12.2015; 01.03 al 31.12.2016; 01.03 al 31.12.2017; 01.03 al 31.12.2018; y a partir del 01 de marzo del 2019 se nombra como profesora por horas;



Por lo que, el artículo 48° de la Ley N° 24029 modificado por la Ley N° 25212 Ley del Profesorado, al respecto establece la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, dicha bonificación que solicita del periodo desde el 19.04 al 31.12.1993; 18.04 al 31.12.1994; 12.05 al 31.12.1995; 10.03 al 31.12.2000; 30.04 al 31.12.2001; 15.04 al 31.12.2002; 03.07 al 31.12.2006; 12.03 al 31.12.2007; ha venido percibiendo según las boletas de pago de los periodos mencionados, desde la dación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, del año 1991, el cual establece las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones, tomado como sustento legal lo establecido en el Art. 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, el Art. 210° de su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-90-ED. Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de 2012, entra en vigencia la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial, estableciéndose en la Décima Sexta Disposiciones Complementarias Transitorias y Final lo siguiente: deróguense las Leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y déjense sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las disposiciones complementarias, transitorias y finales, séptima y decima cuarta de la presente Ley;

Cabe indicar que los periodos 01.04 al 31.12.2008; 02.03 al 31.12.2009; 15.03 al 31.12.2010; 07.03 al 31.12.2011; 01.03 al 25.11.2012, la docente en actividad es contratada como profesor por horas, se sujetan a



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 000758

la aplicación de la Ley 29062 (12.07.2007) y D.S. N° 079-2009-EF, mas no a la Ley del Profesorado Ley 24029;



De acuerdo a la ley 31953, ley de Presupuesto

del Sector Publico para el Año Fiscal 2024

Que, con **NOTA DE COORDINACIÓN N° 012-**

2024-GRSM/DRE/DO. UE303/RR. HH, de fecha 15 de enero del 2024, emitido por el responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, realiza el traslado de documento solicitando la autorización para proyectar la resolución de improcedencia de doña **LUCILA ROSANNA RANTES QUINTO**;



Según **MEMORANDO N° 0056-2024-**

GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 15 de enero del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza a proyectar resolución **DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud de pago de Bonificación Especial por Preparación de clases y Evaluación Equivalente al 30% de **LUCILA ROSANNA RANTES QUINTO**, con documentos anexo;

Que, por otro lado, se debe tener presente que la Ley N° 29944 ha derogado las leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y deja sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales Séptima y Décimo Cuarta de la presente Ley, habiendo estado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación esto es el 23 de noviembre del 2012, por lo que mal se haría reconocer lo solicitado hasta la actualidad, cuando la norma invocada no se encuentra vigente;

Por lo que de conformidad con el D.L. N° 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510, D.S. N° 051-91-PCM, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- DECLARAR

IMPROCEDENTE. - La petición de Reintegro de Pago por Bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación de doña **LUCILA ROSANNA RANTES QUINTO** con **DNI N°00961019**, docente de la jurisdicción de Tocache, al haber estado percibiendo dicho beneficio de acuerdo al D.S. N° 051-91-PCM hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 29944.

ARTICULO 2.- ENCARGAR,

a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 000758



CPA/DUGEL
SVYA/JOA
RPVR/R-RRHH
CTS/DS



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

